

1501568-56.2020.8.26.0040

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE SOUZA SANCHES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

LUIS FELIPE SOUZA SANCHES, GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA e RENAN BORGES DE OLIVEIRA, todos qualificado nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501568-56.2020.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501568-56.2020.8.26.0040

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE SOUZA SANCHES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

LUIS FELIPE SOUZA SANCHES, GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA e RENAN BORGES DE OLIVEIRA, todos qualificado nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 15 de outubro de 2020, por volta das 20 horas, na Rua José Sarti, 130, Jardim São José, nesta cidade de Américo Brasiliense, foram surpreendidos por policiais militares quando transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 40 (quarenta) porções de maconha (Cannabis

Sativa L.) pesando cerca de 68,55 g. (peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve apresentação de defesa prévia (fls. 172/175, 189/193 e 204/210).

Recebida a denúncia (fls. 211/212).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu Luis Felipe, bem como decretada a revelia dos réus Guilherme e Renan (fls. 236 e fls. 248).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição em razão da fragilidade probatória.

No mesmo sentido foram as alegações finais da Defesa.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente, uma vez que não há prova suficiente para tanto.

De fato, havendo pleito de absolvição pelo representante do Ministério Público, incabível qualquer análise do quadro probatório para um eventual decreto condenatório.

Nessa esteira, o artigo 385 do Código de Processo Penal não se encontra em consonância com o sistema acusatório e com a imparcialidade do magistrado, tratando-se de um apego do legislador ao sistema inquisitivo, restando claro, portanto, que tal artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Assim, sendo a titularidade da ação penal exclusiva do Ministério Público, e havendo pedido de absolvição ao final, de rigor é o acolhimento de sua manifestação.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, e, via de consequência, ABSOLVO os acusados LUIS FELIPE SOUZA SANCHES, GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA e RENAN BORGES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Arbitro os honorários advocatícios do(s) defensor(es) nomeado(s) pelo convênio entre a OAB e Defensoria no valor máximo previsto para a espécie, expedindo-se as certidões..

Oportunamente, archive-se.

P.I.C.

Americo Brasiliense, na data em que liberada nos autor digitais..

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA